

12주 3강 저작권법 길라잡이

숭실사이버대학교

숭실사이버대학교의 강의콘텐츠는 저작권법에 의하여 보호를 받는바, 무단 전재, 배포, 전송, 대여 등을 금합니다.

*사용서체 : 나눔글꼴

저작권법 길라잡이

06 법정허락제도

● 권리자를 대신해 국가가 저작물의 이용을 허락하는 것
● 3가지의 경우 법정허락을 할 수 있음

권리자를 찾을 수 없는 경우

●요 건
- 공표된 내국인의 저작물
- 권리자나 그의 거소를 알 수 없는 경우
- 찾기 위하여 상당한 노력을 할 것
- 보상금 공탁

방 송

●요 건
- 공표된 저작물
- 공익상 필요
- 협의가 성립되지 않은 경우
- 보상금의 지급 또는 공탁

판매용 음반의 제작

●요 건
- 판매용 음반
- 국내에서 최초 판매 후 3년 경과
- 협의가 성립하지 않은 경우
- 보상금의 지급 또는 공탁

저작권법 길라잡이

07 저작권등록

등록의 의의



저작자 성명,
창작 및 맨 처음
공표연월일 등

저작재산권의
양도,처분제한,
질권설정 등

등록

저작권
등록공부

열람



저작자가 창작한 저작물에 관한 일정한 사항(저작자 성명, 창작 및 맨 처음 공표 연월일 등)과 저작재산권의 양도, 처분 제한, 질권설정 등 권리의 변동에 대한 사항을 저작권등록부라는 공적인 장부에 등재하고 공중에게 공개, 열람하도록 공시하는 것

※ 저작인접권, 출판권, 프로그램배타적발행권 및 데이터베이스제작자의 권리 등록도 저작권 등록에 준함

등록대상

- 저작물
- 저작인접물
- 출판물
- 프로그램 배타적발행권
- 데이터베이스

저작권법 길라잡이

07 저작권등록

▶법적 효력

등록된 일정한 사항에 대해
추정력과 대항력이 발생함

추 정 력

- 실명이 등록된 자는 등록된 저작물의 저작자로, 창작년월일 또는 공표년월일이 등록된 저작물은 등록된 연월일에 창작 또는 맨 처음 공표된 것으로 추정

- 단, 창작한 때부터 1년이 경과한 후에 등록한 경우 창작년월일을 추정하지 않음

대 항 력

- 저작재산권 등 권리 변동 사실 (출판권,프로그램배타적발행권 및 질권 설정 포함)을 등록하면 이러한 사실에 대해 제3자에게 대항 할 수 있음.
  권리 변동의 사실은 등록하지 않아도 당사자 사이에는 변동의 효력이 발생하지만, 제3자에 대해서는 등록하지 않으면 변동의 효력을 주장할 수 없음

법정 손해배상 청구 가능

❖ 민사소송에서는 원고가 실제로 발생한 손해를 입증해야 그에 상응하는 손해배상을 받을 수 있으나, 침해가 일어나기 전에 저작권등록을 하였다면, 원고가 실 손해액을 입증하지 않더라도 법원이 원고의 선택에 따라 손해액을 인정(저작물마다 1천만원, 영리목적으로 고의의 경우 5천만원 이하)

저작권법 길라잡이

08 저작인접권

저작인접권자의 권리

실 연 자

인격권
(성명표시권, 동일성유지권),
복제권, 배포권,
(생실연)공연권,
(생실연)방송권, 전송권,
판매용 음반의 대여권,
판매용음반방송보상청구권,
디지털음성송신보상청구권,
판매용음반공연보상청구권

음반제작자

복제권, 배포권, 전송권,
판매용 음반의 대여권,
판매용음반방송보상청구권,
디지털음성송신보상청구권,
판매용음반공연보상청구권

방송사업자

복제권,
동시중계방송권

저작권법 길라잡이

09 온라인서비스제공자 책임 및 제한

개념

다른 사람들이 저작물 등을 정보통신망을 통하여 복제 또는 전송할 수 있도록 서비스를 제공하는 자 (일명 'OSP'라 함) (예: 포털업자, 홈페이지운영자, 카페·블로그·미니홈피 운영자 등)

OSP의 기본적 책임

- 원　　칙 : 다른 사람들에 의한 복제 · 전송이 저작권 침해라는 사실을 알면서그러한 복제 · 전송을 방지 · 중단시키지 아니한 때
- 일부면책 : 침해가 되는 복제 · 전송 행위를 방지 · 중단시킨 경우에는 책임이 경감되거나 면제
- 완전면책 : 전송의 방지나 중단이 기술적으로 불가능한 때

저작권법 길라잡이

09 온라인서비스제공자 책임 및 제한

OSP의 의무

권리자의 삭제 요구시 : 즉시 삭제 의무 발생

- 즉시 삭제 시 책임 감경 또는 면제
- 허위 삭제 요구로 업무 방해시 1년 이하 징역/1천만원 이하의 벌

문화체육관광부장관의 OSP에 대한 명령 조치

- 저작권 침해 복제물 · 정보 또는 기술조치 무력화 프로그램 · 정보 전송 시
  - 불법복제물 등의 복제 · 전송자에 대한 경고
  - 불법복제물 등의 삭제 또는 전송 중단

저작권법 길라잡이

10 저작권위탁관리업

저작권위탁관리업의 종류

신탁관리업

권리를 신탁받아 이를 지속적으로 관리하는 업

신탁 : 위탁자가 특정 목적을 위해 수탁자로 하여금 자신의 재산권을 관리하게 하는 법률관계

대리중개업

권리자를 위한 저작물 등의 이용에 관한 대리 또는 중개행위를 하는 업

대리 : 타인이 권리자를 대리하여 법률행위를 하고 그 법률효과가 권리자 본인에게 생기게 하는 행위

중개 : 권리자와 이용자 사이에 계약이 성립될 수 있도록 하는 알선 행위

QUIZ



Q1. 저작권인격권의 3가지 권리를 쓰시오?

①권리자를 찾을 수 없는 경우(상당한 노력을 한 후)
②방송저작물의 공표된 저작물의 공익목적상 이용시 협의가 성립되지 않을 경우
③저작권이 등록된 저작물을 이용할 경우
④판매용 음반의 제작에 국내에서 최초 판매 후 협의가 성립하지 않은 경우

01

QUIZ



Q1. 저작권인격권의 3가지 권리를 쓰시오?

①권리자를 찾을 수 없는 경우(상당한 노력을 한 후)
②방송저작물의 공표된 저작물의 공익목적상 이용시 협의가 성립되지 않을 경우
③저작권이 등록된 저작물을 이용할 경우
④판매용 음반의 제작에 국내에서 최초 판매 후 협의가 성립하지 않은 경우

정답

3번

01



해설

저작권이 등록된 저작물의 이용시에는 저작권의 허락을 받고 이용 해야하며, 한국저작권위원회의 법정허락제도를 이용하게 되면 찾기 어렵거나, 협의가 성립되지 않은 저작물의 이용시 공탁을하고 쉽게 저작물을 이용할 수 있다.

QUIZ



Q2. 저작권인격권의 3가지 권리를 쓰시오?

02

QUIZ



Q2. 저작권인격권의 3가지 권리를 쓰시오?

정답

성명표시권, 공표권, 동일성유지권

02

해설

저작자만 가질 수 있는 권리로서, 다른 사람에게 양도되거나 이전될 수 없는 일신전속성의 권리로 성명표시권, 공표권, 동일성유지권 등이 있다.

QUIZ



Q3. 저작권의 발생요건에 대해 쓰시오?

03

QUIZ



Q3. 저작권의 발생요건에 대해 쓰시오?

정답

창작과 동시에 발생, 무방식주의

03

해설

저작물의 창작이 완료된때 부터 발생하며, 등록이나 납본 등의 형식적인 요건이 없이 발생하는 무방식주의 이다.

학습정리

1 주제 저작권법의 목적, 저작물의 종류, 소유권과 저작권의 구별, 저작인격권(성명표시권, 공표권, 동일성유지권), 저작재산권(복제권, 공연권, 전시권, 배포권, 대여권, 2차적저작물작성권, 공중송신권)이 있다.

2 주제 저작재산권의 제한, 저작물의 양도 일부양도나 전부양도, 저작물의 이용허락의 종류에는 단순이용허락, 독점적 이용허락, 설정적 이용허락으로 나눌 수 있다.

3 주제 저작권등록의 효력 및 방법, 저작물의 이용에 있어서 법정허락제도, 온라인서비스사업자의 책이 및 제한, 저작권위탁관리업에는 신탁관리업과 대리중개업이 있다.




다음 시간
저작권거래소, 문화원형 및
콘텐츠분쟁조정위원회